

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4358/2531

นางยอดเรือน ละออกิจ

เยาว์

นางสราญ รอดริปู

และ

ผู้

โจทก์

ล.

ป.พ.พ. มาตรา 113, มาตรา 114, มาตรา 1336, มาตรา 1465, มาตรา 1469,
มาตรา 1470, มาตรา 1474

ศ. กับจำเลยทำสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินไว้ในระหว่างเป็นสามีภรรยากันว่า ศ. จะไม่นำเอาสินบริศณห์ใด ๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือจะมีขึ้นในอนาคตไปจำหน่าย หรือทำนิติกรรมใด ๆ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ในการอุปการะเลี้ยงดูครอบครัวและการ ศึกษาของบุตรอันเกิดจากจำเลย จะไม่เกี่ยวข้องสร้างภาระผูกพัน หรือเรียกร้องสิทธิ ใด ๆ ในทรัพย์สินซึ่งมีชื่อจำเลยถือกรรมสิทธิ์ไว้แต่จะได้รับความยินยอมเป็นลาย ลักษณะอักษรจากจำเลย สัญญาดังกล่าวไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดขวางต่อความ สงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน คู่สัญญามีอำนาจกระทำได้ เพียงแต่คู่ สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกล้างในเวลาใดที่เป็นสามีภริยากันอยู่หรือภายใน กำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยาทั้งการทำสัญญาจำกัดสิทธิบาง อย่างในระหว่างกันเองในเรื่องทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของครอบครัวด้วยความสมัคร ใจและการสละทรัพย์สินให้แก่กันในช่วงสามภริยาด้วยความสมัครใจ ก็ไม่ เป็นการขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรม อันดีของประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 114 และเป็นการ ใช้สิทธิโดยชอบตาม มาตรา 1336 จึงเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายใช้บังคับได้

ทรัพย์พิพาทมีชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งตามสัญญาระหว่าง ศ. กับจำเลย ระบุว่า ศ. จะไม่เข้าเกี่ยวข้องหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินซึ่งมีชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ถือได้ว่า ศ. ได้สละกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทให้แก่จำเลยแล้ว ทรัพย์พิพาทจึงเป็นสินส่วนตัวของจำเลย ศ. ไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกให้แก่ผู้ใดและไม่เป็นมรดกของ ศ.

โจทก์ฟ้องว่า นายศรีสุเทพ รอดริปู หรือนิงसानนท์ มีภริยา ๒ คน คือจำเลย และนางยอดเรือน ละออกกิจ นายศรีเทพจดทะเบียนสมรสกับจำเลย มีได้จดทะเบียนสมรสกับนางยอดเรือน นายศรีสุเทพกับนางยอดเรือนมีบุตรด้วยกัน ๒ คน คือเด็กชายอภิชาติและเด็กหญิงอภิรดี โดยนายศรีสุเทพได้จดทะเบียนรับรองบุตรทั้ง ๒ คน ต่อมานายศรีสุเทพได้ทำพินัยกรรมยกทรัพย์พิพาท คือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นให้แก่เด็กชายอภิชาติและเด็กหญิงอภิรดี เมื่อนายศรีสุเทพถึงแก่กรรม ศาลได้มีคำสั่งตามคำร้องของนางยอดเรือนให้ตั้งนางยอดเรือนเป็นผู้จัดการมรดก นางยอดเรือนได้มีหนังสือขอให้จำเลยจัดส่งเอกสารต่าง ๆ คั้น โฉนดที่ดิน หนังสือสัญญาเช่าที่ดิน ทะเบียนรถยนต์ พร้อมส่งมอบสิ่งปลูกสร้างและรถยนต์เพื่อโอนใส่ชื่อทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกตามพินัยกรรม แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยส่งมอบเอกสารดังกล่าวพร้อมที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง รถยนต์เพื่อโอนใส่ชื่อเด็กชายอภิชาติและเด็กหญิงอภิรดีผู้รับมรดกหรือในฐานะทายาทโดยธรรม

จำเลยให้การว่า นายศรีสุเทพได้ทำสัญญาระหว่างสมรสกับจำเลยจะไม่นำสินบริศณห์ไปทำนิติกรรมใด ๆ และจะไม่เกี่ยวข้อง สร้างภาระผูกพันหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินซึ่งมีชื่อจำเลยถือกรรมสิทธิ์อยู่ จึงต้องถือว่าทรัพย์พิพาทเป็นสิน

ส่วนตัวของจำเลย นายศรีสุเทพไม่อาจนำไปทำพินัยกรรมยกให้แก่ผู้ใดได้ ขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยแบ่งส่วนในทรัพย์สินมรดกของนายศรีสุเทพให้แก่
โจทก์คนละ ๖๗,๙๔๔ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓๕,๘๘๘ บาท

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาว่าสัญญาเกี่ยวกับทรัพย์สินที่นายศรีสุเทพกับจำเลย
ทำไว้ในระหว่างเป็นสามีภริยาเป็นโมฆะหรือไม่ สัญญาดังกล่าวระบุว่า
".....ระหว่างนายศรีสุเทพ รอดริปู (สามี) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าคู่สัญญาที่ ๑ กับ
นางสรานู รอดริปู (ภรรยา) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่าคู่สัญญาที่ ๒ โดยมีข้อความสัญญา
ดังต่อไปนี้

๑. คู่สัญญาที่ ๑ จะไม่นำเอาสินบริภัณฑ์ใด ๆ ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นใน
อนาคตไปจำหน่ายหรือทำนิติกรรมใด ๆ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ในการอุปการะเลี้ยงดู
รักษาพยาบาลครอบครัวและการศึกษาของบุตร (อันเกิดจากคู่สัญญาที่ ๒)

๒. คู่สัญญาที่ ๑ จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องสร้างภาระผูกพันหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ
ในทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบัน หรือจะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งมีชื่อของคู่สัญญาที่ ๒ มี
กรรมสิทธิ์อยู่

๓. อย่างไรก็ตามสัญญาในข้อที่ ๑ และ ๒ ย่อมเป็นอันใช้ไม่ได้ ถ้าหากคู่สัญญาที่
๒ ให้ความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

เห็นว่าข้อสัญญาทั้ง ๓ ข้อ ไม่มีวัตถุประสงค์เป็นการขัดขวางต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๑๓ คู่สัญญามีอำนาจกระทำได้ เพียงแต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีสิทธิบอกล้างในเวลาใดที่เป็นสามีภริยากันอยู่หรือภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่ขาดจากการเป็นสามีภริยา ทั้งการทำสัญญาจำกัดสิทธิบางอย่างในระหว่างกันเองในเรื่องทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของครอบครัวด้วยความสมัครใจก็ดี การสละทรัพย์สินให้แก่กันในระหว่างสามีภริยาด้วยความสมัครใจก็ดี ก็ไม่เป็นการขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนตามมาตรา ๑๑๔ และเป็นการใช้สิทธิโดยชอบตามมาตรา ๑๓๓๖ สัญญาตามเอกสารหมายเลข ๘ จึงเป็นสัญญาที่ชอบด้วยกฎหมายใช้บังคับได้

มีปัญหาคือต่อไปว่า ทรัพย์พิพาทเป็นมรดกของนายศรีสุเทพหรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติว่าทรัพย์พิพาททั้งหมดมีชื่อจำเลยซึ่งเป็นคู่สัญญาที่ ๒ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ และตามสัญญาระหว่างนายศรีสุเทพกับจำเลย ข้อ ๒ ระบุว่า นายศรีสุเทพจะไม่เข้าไปเกี่ยวข้อหรือเรียกร้องสิทธิใด ๆ ในทรัพย์สินที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือจะมีขึ้นในอนาคต ซึ่งมีชื่อจำเลยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ ข้อสัญญาดังกล่าวนี้อธิบายได้ว่านายศรีสุเทพได้สละกรรมสิทธิ์ในทรัพย์พิพาทให้แก่จำเลยแล้ว และนายศรีสุเทพไม่เคยบอกล้างสัญญาดังกล่าว ทรัพย์พิพาทจึงเป็นสินส่วนตัวของจำเลย นายศรีสุเทพไม่มีอำนาจทำพินัยกรรมยกทรัพย์พิพาทให้แก่ผู้ใด และทรัพย์พิพาทไม่เป็นมรดกของนายศรีสุเทพ

พิพากษายืน

(ส่อง สุขะปัญณณพันธ์-สวัสดิ์ รอดเจริญ-เดชา สุวรรณโณ)

ศาลจังหวัดสมุทรปราการ - นายประกิจ สุขเกษม

ศาลอุทธรณ์ - นายปรีชา รัตนันท์

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ